

מסורת הש"ס

(א) ב"מ דף טז: מעילה דף יט: [פסחים לנ:], (ב) יטרי' תוס' מנחות טט. ד"ה דבנע רי' כתוב הטעם משום שכבר נתחלל ע"ש, (ג) מעילה דף ח, (ד) כריתות דף יח: (ה) כ"ל שמי, (ו) שם, (ז) וברכות דף מטו: פסחים ד' מטו:], (ח) [שיריוני דף לו. מנחות דף לו:], (ט) [כ"ל דף טו] וכל נפשותיו, וכל מלאכה לא תעשו בזה פסוק מוקדם בתורה ויקרא כג, (י) [כל השבתות קריין שבת בראשית משום דכל מועדות נמי כתיב בזה שבת בתוך הלך קרי לה שבת בראשית שמוקדשת ונא משעת ימי בראשית דשבת הראשונה כתיב זו ביחול ויקדם לאחור לאון הכשרים, ב"ב קכא ע"א ד"ה שבת בראשית], (כ) [כ"ל כפכרי אמור ונעשר בשבתם הפקודים],



גליון הש"ס

גמ' שני אין משלם אלא דמי עצי. עיין מנחות דף טט ע"א תוס' ד"ה דבנע וכתובות דף ל ע"ב בתוס' [ישנים] על הגמרא מתחייב נגפשו:



מוסף רש"י

לא טומאתו ולא שיעורו. כגון מת וסר, דשכן שיעורו כעשירה וטומאתו עד הערב, ומת שיעורו בכית וטומאתו כעשר (שערי' י.). אבל ושתה בהעלם אחד. ביום הכפורים, אינו חייב אלא השאת אחת. דשמיז ככלל אכילה (בריות יח.). השמר דלאו לאו. השמר דמיז כמילא דמוזר רחמנא לא תעשה הו' לאו גומר לנקות, כגון השמר בנגע הדיש, דמשמע שלא יקון בהרמ, וכן השמר לן פן מכזות ברת וגו' (מנחות לו. ובעי"ז שרובו יצו.). השמר דעשה עשה. כי הו' דושמרת את החוקה (שם) דמשמע שמור לעשות מפלין (מנחות שם).



תום' ישנים

זר שבלע שופין ש"ל תרומה וקריאן ב' והשני אינו משלם אלא דמי עצים בלבד. מימה לביטו דהכא משמע [דמ]הקולן [וביטלו הו'] [מתבטל ולא חוון לחיבל כלל אלף כמו ע"ס בעלמא הו', ואלו בשילוי גיד הנשה [חולין] כן אמרינן דאלף ח"י זית והקילו וזר ובלט דמיז שרי נהני גורטו בכית. ומנינו למימר דהתם מיירי שלם בפניו כגון שלם ידע שהקילו כדאמרינן בפירק בהמה המקשה [שם ע"א. א] דנהי בפניו לא חזי שלם בפניו מוחזא חזי. וה"ר חיים סה"י ז"ל מייך דהכא

שכוסם. כל דבר שהוא אוכלו שלא כדרך אכילתו קרי ליה כוסם: **שופין**. פרוש"ש בלע"ז שבלע בלא כסיסה: **ראשון משלם קרן וחומש**. שאף היא דרך אכילתן: **ושני משלם דמי עליס לראשון**. שהרי קנאן הראשון ונתחייב בתשלומיהן והן אינן ראויות עוד אלא להסקה: **במחלוקתם**. השנויה במקום אחר שנויה במשנתו ולא דברי הכל היא **אזל רבי יהושע היא: שטומאתן ושיעורן שוה**. כגון שני חלאי זיתים מחלי מתים או משמי נבילות או שמי חלאי דעשה משני שרשים שזמן טומאתן שוה ושיעורן שוה לטמא בשיעור אחד: **טומאתו ולא שיעורו**. כגון שרץ ונבילה ששניהן טומאת ערב אצל אין שיעורן שוה לטמא שוה בכית וזה כעדשה: **שיעורו ולא טומאתו**. כגון מת ונבילה ששניהן בכית וזה טומאת שבעה וזה טומאת ערב: **בתנאי' אינו חייב אלא טמא אחת**. דחד שמא הוא דאכילה ושתיה מחד קרא נפקי: **אכל ועשה מלאכה**. תרי שמות יניהו דמתרי קראי נפקי: **גמ' אכילה בכית**. משמע והתורה לא חייבה עליו אלא ביישוב הדעת: **השמר פן לא תעונה**. השמר פן תבא לידי לא תעונה: **א"כ נפישו להו לאוי**. השמר ופן ששניהן לא תעשה הן ואנן לאו אחד אמרינן שמא לא רצה להרבות זו לאזין: **השמר דלאו**.

כגון השמר בנגע הכרעת (דברים כד) שלא יקון בהרמו: **השמר דעשה**. השמר שנתענה: **ועל מייטי' אזהרה** בעיניו מהכא: **פנל תוספת מלאכה**. אם לא הוסיף מחול על הקודש להפסיק מן המלאכה מבעוד יום: **יפא מוזהר**. בלאו: **מה לעיניו וכו'**. כלומר עונש דמלאכה לאו מופנה הוא שאם באת ללמוד מעיניי יס להשיב מלאכה הותרה מקמתה אכל נבזה: **חמשה קראי כסיני במלאכה**. ארבעה לאזין וזרת אחד בלארי מות ובפ' אן נעשור (שבתושם הפקודים) ^ז: **וחד לעונש דליליא**. דאם אינו עיין לאזהרה תנהו לעיני עונש: **ונאמר להלן** עיניו

נוהג בשבתות וי"ט אינו דין שלא יהא מוזהר עליו אבל אזהרה לעיניו של יום עצמו לא למדנו מניין לא יאמר עונש במלאכה דגמר מעיניו ומה עיניו שאינו נוהג בשבתות וי"ט עונש כרת מלאכה שנוהגת בשבתות וימים טובים לא כל שכן למה נאמר מופנה להקיש ולדון ממנו גזרה שוה נאמר עונש בעיניו ונאמר עונש במלאכה מה מלאכה לא ענש אלא אם כן הוזהיר אף עיניו לא ענש אלא אם כן הוזהיר אכא למיפרך מה לעיניו שלא הותר מכללו תאמר במלאכה שהותרה מכללה אלא לא יאמר עונש בעיניו דגמר ממלאכה מה מלאכה שהותרה מכללה עונש כרת עיניו שלא הותר מכללו לא כל שכן למה נאמר מופנה להקיש ולדון ממנה גזירה שוה נאמר עונש בעיניו ונאמר עונש במלאכה מה מלאכה ענש והוזהיר אף עיניו עונש והוזהיר איכא למיפרך מה למלאכה שכן נוהגת בשבתות וימים טובים תאמר בעיניו שאינו נוהג בשבתות וימים טובים אמר רבינא האי תנא עצם עצם גמר מופנה דאי לא מופנה איכא למיפרך כדפרכינן לאיי אפנויי מופנה ^א חמשה קראי כתיבי במלאכה חד לאזהרה דיממא וחד לעונש דיממא וחד לעונש דליליא וחד לאפנויי למגמר עיניו ממלאכה בין דיממא בין דליליא דבי ר' ישמעאל תנא נאמר כאן עיניו ונאמר להלן מה להלן לא ענש אלא אם כן הוזהיר אף כאן לא ענש אלא אם כן הוזהיר רב פפא אמר י'בראשית מה להלן לא ענש אלא אם כן הוזהיר אף כאן לא ענש אלא אם כן הוזהיר רב פפא אמר

מיידי בתרומה שנתחלל באכילת הראשון ונפקא ליה מנורת תרומה כדאמרינן בפ"ק דכריתות [ו, א] [א] שכן שמן של תרומה בן [בתן] יסחלל שנתחלל באכילת דכתיב ותמו זו כי יחללהו, פרט לו שמתחלל ועומדת, להכי פטור השני, אכל בחולין מיידי גבי חלב, ואין גרלה לחלץ בין כך בזה כהן שנעשה הדבר בזהיר לנלמה זר דשמן אכתי קאי [ו]קיימא דאסורא. אכל אין גרלה לביטו דמי טעמא משום חילוי יתלם (הראשון) (השני) קרן לראשון לכל הפחות כמו פירות ולמה לא יתלם אלא דמי עזים, ועוד דבטלה סוגיא דהכא מיידי בדברים שאינן ראויין לאכילה שקלוקטס כגון אכילה נסה וטסם שעורין. על כן גרלה כדפרשיה, ועוד היה אומר רבינו דטעמא משום דלא חזי לאכילה כלל עוד משיקאיהו. מ"ר. חד י'עונש דיממא וחד י'עונש דר"י'א. לא ידענא אי צענין בכל דוכמא עונש דיממא וילילא [ב]מלאכה כגון שבתות וימים טובים ומאי טעמא*.

תוספת היום שמוסיפין ביום הכפורים מחול על הקדש, ח"ל כל מלאכהלא תעשו בעצם היום הזה. וכתוב וכל הנפש אשר לא תענוש של יום ענוש כרת, ואין ענוש של יום ענוש כרת, וידין יתא ענוש כרת על תוספת, יכול יהא ענוש כרת על תוספת היום שמוסיפין ביום הכפורים מחול על הקדש, ח"ל כל מלאכהלא תעשו בעצם היום הזה. וחד לאזהרת הלילה, וחד לאזהרת היום, וחד לאזהרת הלילה. וחד לאקושי עיניו למלאכה, מה מלאכה לא ענש אלא אם כן הוזהיר אף עיניו לא ענש אלא אם כן הוזהיר.

יום הכיפורים פרק שמיני יומא

פא.

כל שטומאתו ושיעורו שוה מצטרפין. שמעתי מקשה מאי אילתרין קרא לרבי עקיבא בפרק קמא דסנהדרין (דף ד.) לרביעית דס האב משני מתים שמטמא בזהל ומאי טעמא דרבינן דפליגי והא קיימא לן כל שטומאתו ושיעורו שוה מנטרפין ומתירלא דמייירי ברביעית דס הבהא משני נפלים שאין לא צוה ולא צוה רביעית ממחילה אצל שני מתים שיש בכל אחד טפי מרביעית לדברי הכל מנטרפין חלי רביעית מזה וחלי רביעית מזה וכן שמעתי שיש להיות במוספתא אמנם לא מלאמי אותו: **השומר דעשה עשה**. אע"ג דרבי יוחנן אית ליה צפ' הקומץ רבה (מנחות דף לו:.) השמר דעשה נמי לאו הכא אליבא דרש לקיש דהוא מרס דשמעתא משני: שהפלפלין

שיעורו ולא טומאתו לא טומאתו ולא שיעורו אין מצטרפין רב נחמן אמר אפילו תימא רבנן עד כאן לא קא אמרי רבנן התם אלא לענין טומאה דשם טומאה חד היא אבל הכא משום יתובי דעתא הוא והאי לא מיתבא דעתיה וכן אמר ר"ל במחלוקת שנויה ורבי יהושע היא דתנן כלל א"ר יהושע כו' ורבי יוחנן אמר אפילו תימא רבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא לענין טומאה אבל הכא משום יתובי דעתיה הוא והאי לא קא מיתבא דעתיה: **בתנאי' א**כאל ושתה בהעלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחת אכל ועשה מלאכה חייב ^ב (שני) חטאות דאכל אוכלין שאינן ראויין לאכילה ושתה משקין שאינן ראויין לשתיה ^ב (ה) ויהשתה ציר או מוריים פטור: **גמ' אמר ר"ל מפני מה לא נאמרה אזהרה בעיניו משום דלא אפשר היכי נכתוב נכתוב רחמנא לא יאכל א**כילה בכית נכתוב רחמנא לא תעונה פן לא תעונה א"כ נפישו להו לאוי מתקיף לה רב ביבי בר אביי נכתוב רחמנא השמר במצות עיניו אם כן ^ב השמר דלאו לאו השמר דעשה עשה מתקיף לה רב אשי נכתוב אל תסור מן העיניו קשיא ותנא מיייתי לה מהכא ^ב ועניתם את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו יכול יהא ענוש ^ב על תוספת מלאכה ת"ל ^ג וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה על עיצומו של יום ענוש כרת ואינו ענוש כרת על תוספת מלאכה יכול לא יהא ענוש כרת על תוספת אבל יהא ענוש כרת על תוספת עיניו ת"ל ^ד כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה על עיצומו של יום ענוש כרת ואינו ענוש כרת על תוספת עיניו יכול לא יהא בכלל עונש אבל יהא מוזהר על תוספת מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה על עיצומו של יום הוא מוזהר ואינו מוזהר על תוספת מלאכה יכול לא יהא מוזהר על תוספת מלאכה אבל יהא מוזהר על תוספת עיניו ודין הוא ומה מלאכה שנוהגת בשבתות וי"ט אינו מוזהר עליה עיניו שאינו

נוהג בשבתות וי"ט אינו דין שלא יהא מוזהר עליו אבל אזהרה לעיניו של יום עצמו לא למדנו מניין לא יאמר עונש במלאכה דגמר מעיניו ומה עיניו שאינו נוהג בשבתות וי"ט עונש כרת מלאכה שנוהגת בשבתות וימים טובים לא כל שכן למה נאמר מופנה להקיש ולדון ממנו גזרה שוה נאמר עונש בעיניו ונאמר עונש במלאכה מה מלאכה לא ענש אלא אם כן הוזהיר אף עיניו לא ענש אלא אם כן הוזהיר איכא למיפרך מה לעיניו שלא הותר מכללה תאמר במלאכה שהותרה מכללה אלא לא יאמר עונש בעיניו דגמר מופנה להקיש ולדון ממנה גזירה שוה נאמר עונש בעיניו ונאמר עונש במלאכה מה מלאכה ענש והוזהיר אף עיניו עונש והוזהיר איכא למיפרך מה למלאכה שכן נוהגת בשבתות וימים טובים תאמר בעיניו שאינו נוהג בשבתות וימים טובים אמר רבינא האי תנא עצם עצם גמר מופנה דאי לא מופנה איכא למיפרך כדפרכינן לאיי אפנויי מופנה ^א חמשה קראי כתיבי במלאכה חד לאזהרה דיממא וחד לעונש דיממא וחד לעונש דליליא וחד לאפנויי למגמר עיניו ממלאכה בין דיממא בין דליליא דבי ר' ישמעאל תנא נאמר כאן עיניו ונאמר להלן מה להלן לא ענש אלא אם כן הוזהיר אף כאן לא ענש אלא אם כן הוזהיר רב פפא אמר י'בראשית מה להלן לא ענש אלא אם כן הוזהיר אף כאן לא ענש אלא אם כן הוזהיר רב פפא אמר

עליו, דתנן במעילה פרק ד' כלל א"ר יהושע כל שטומאתו ושיעורו שוין מצטרפין זה עם זה, שיעורו ולא טומאתו, טומאתו ולא שיעורו אין מצטרפין. וביום הכפורים כיון שהאוכלין שיעורן ככותבת, והמשקין שיעורן (ברביעית) [במלא לוגמיו], שיעורו של זה לא שיעורו של זה לפיכך אין מצטרפין, ובר פלוגתיה דר' יהושע חולק. וא"ר יוחנן וגם רב נחמן קאי כוותיה, דמתניתין דברי הכל היא, ולא פליגי אלא לגבי טומאה דשם טומאה אחת היא. אבל הכא אי איכול אכילה ככותבת או שתי (כרביעית) [במלא לוגמיו] מייחבא דעתיה. אבל חצי כותבת אוכלין וחצי (רביעית) [מלא לוגמיו] משקין לא מייחבא דעתיה. אבל ככותבת ושתה כרביעית בהעלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחת. אמר רש לקיש מפני מה לא נאמרה אזהרה בעיניו משום דלא אפשר, היכי נכתוב לכתוב לא יאכל אכילה בכית היא, לכתוב לא תעונה אכול משמע.

מתקיף לה רב אשי נכתוב לא תסור מן העיניו קשיא. ותנא מיייתי לה אזהרה לעינוי מהכא, דתנאי יכול יהא ענוש כרת על ענוש כרת על תוספת מלאכה לא תענוש של יום ענוש כרת, ואין ענוש של יום ענוש כרת, וידין יתא ענוש כרת על תוספת, יכול יהא ענוש כרת על תוספת היום שמוסיפין ביום הכפורים מחול על הקדש, ח"ל כל מלאכהלא תעשו בעצם היום הזה. וחד לאזהרת הלילה, וחד לאזהרת היום, וחד לאזהרת הלילה. וחד לאקושי עיניו למלאכה, מה מלאכה לא ענש אלא אם כן הוזהיר אף עיניו לא ענש אלא אם כן הוזהיר.

עין משפט ור מוצה

מו א מיי פ"י מהל' תרומות הל' ט:
מו ב מיי פ"ד הלכה טומאת אוילין מהל' יא:
מו ג מיי פ"ז מהל' שגגות הלכה ה:
מו ד מיי פ"ב מהל' שבת עשור הל' ה סמג לאזין סט טו"ע ח"ח סי' תריב סעיף ו:
ג ה מיי וסמג שס טו"ע שס סעיף ט ב"ב"ה"י:



תורה אור השלם

- ↑ ראיש בי יאכל קדש בשגגה וקסף חמישיתו עליו ונתן לבזון את הקדש: ויקרא כב יד ובעשור לחדש השביעי יהיה מקרא קדש ויהיה לכם נעניתם את נפשותיכם כל מלאכה לא תעשו: במדבר טז
- ↑ וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה ותאבדת את הנפש ההוא מקרב עמה: ויקרא כג ל
- ↑ כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה ונכתבה עליה כרת על עיצומו של יום ענוש כרת ואינו ענוש כרת על תוספת מלאכה יכול לא יהא ענוש כרת על תוספת אבל יהא ענוש כרת על תוספת עיניו יכול לא יהא בכלל עונש אבל יהא מוזהר על תוספת מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה על עיצומו של יום הוא מוזהר ואינו מוזהר על תוספת מלאכה יכול לא יהא מוזהר על תוספת מלאכה אבל יהא מוזהר על תוספת עיניו ודין הוא ומה מלאכה שנוהגת בשבתות וי"ט אינו מוזהר עליה עיניו שאינו



הגהות הב"ח

(א) בתנאי משקין שאינן ראויין לטמיה פטור שתי יצ: (ב) גמ' יכול יהא עונש כרת על תוספת מלאכה כי כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה על עילומי כי ונכרתה מעמיה על עילומי: (ג) שם לאי אפנויי מופנה מכדי חמשה קראי תמיני:



לעוי רש"י

פרוני"ש. שו"תים.



רבינו חננאל

הכוסים שעורים של תרומה. וכן האוכל תרומה אכילה נסה משלם הקרן ואינו משלם את החומש. מאי טעמא איש כי יאכל כתיב פרט למזיק, א"ר יוחנן זק שבלע שופין של תרומה והקיאן, דרך בית הירעי, ובא אחר ואכלן, הראשון משלם קרן וחומש, והשני אינו משלם אלא דמי עצים לראשון בלבד. האוכל והשותה אין מצטרפין. כלומר, המאכל והמשקה אין מצטרפין. אוקימנא רב חסדא למתניחין לר' יהושע ותנא קמא חולק